

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2053/2538	พนักงานอัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นายสมปอง สีนภักดี	โจทก์
	นายฉาบ วงศ์จินดา กับพวก	จำเลย
	นายสมปอง สีนภักดี โจทก์ร่วม	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 39, มาตรา 126

ความว่า คดีนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาเนื่องจากจำเลยที่ 2 ได้ ยอมรับผิดและยอมแบ่งแยกที่ดินให้โจทก์ร่วมเรียบร้อยแล้ว โจทก์ร่วมในฐานะผู้เสียหายจึงขอถอนคำร้องทุกข์ในคดีนี้ โปรดอนุญาต เหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว ส่วนจำเลยที่ 2 ไม่ปรากฏหลักฐานว่าได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่ (อันดับ 166) ระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้น นายสมปองสินภักดี ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต จำเลยที่ 1 ถึงแก่กรรมระหว่างพิจารณา ศาลชั้นต้นจำหน่ายคดีสำหรับจำเลยที่ 1 ออกจากสารบบความ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 365(2), 83 ลงโทษจำคุก 1 ปีปรับ 5,000 บาท จำเลยที่ 2 ไม่เคยได้รับโทษจำคุกมาก่อนโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ 1 ปี ตามมาตรา 56 ไม่ชำระค่าปรับ ให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่า ไม่รอการลงโทษจำคุกและไม่ลงโทษปรับจำเลยที่ 2 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น จำเลยที่ 2 ฎีกา (อันดับ 141) คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา โจทก์ร่วมยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 166)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าความผิดที่โจทก์ร่วมขอถอน คำร้องทุกข์ มิได้เป็น ความผิดอันยอมความได้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 366 โจทก์ร่วมจึงไม่มี สิทธิถอนคำร้องทุกข์ได้ ให้ยกคำร้อง

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าความผิดที่โจทก์ร่วมขอถอน คำร้องทุกข์ มิได้เป็น ความผิดอันยอมความได้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 366 โจทก์ร่วมจึงไม่มี สิทธิถอนคำร้องทุกข์ได้ ให้ยกคำร้อง

(ชยันต พันดาวงศ์-สะสม สิริเจริญสุข-สมชัย สายเชื้อ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>